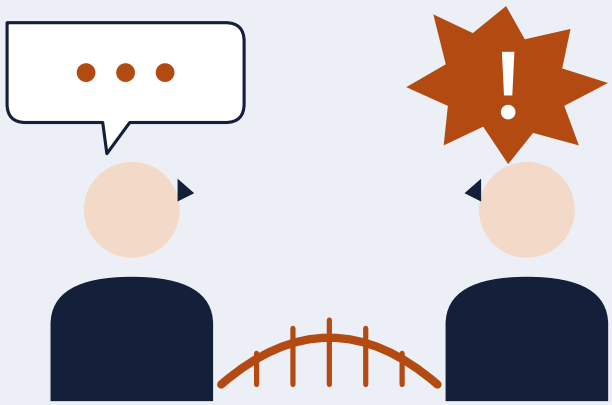
المحور الرابع من خمسة · 9:35 د

إدارة النزاعات

المشكلة ليست في وقوع الخلاف بل في طريقة إدارته.

خديجة · يواجهها زكرياء وليلى



الأدلة العلمية في المرافعة

1981

فيشر وأوري

«الوصول إلى نعم»: افصلوا الأشخاص عن المشكلة، وركزوا على المصالح لا على المواقف.

1995

جين

نزاع حول المهمة قد يفيد الجماعة، ونزاع علائقي يضر بأدائها وبالعلاقات.

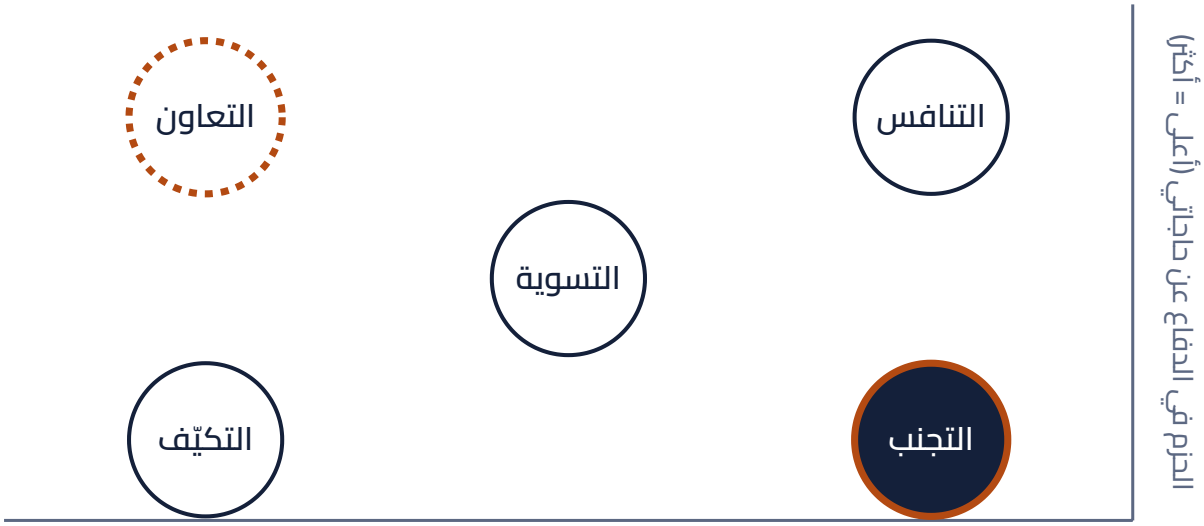
توماس وكيلمان

خمسة أساليب بحسب بعدين، الحزم والتعاون: التنافس، والتعاون، والتسوية، والتجنب، والتكيّف.

خمسة أساليب لإدارة الخلاف

يحددها بعدان: الحزم في الدفاع عن حاجاتي، والتعاون في مراعاة حاجات الآخر. اضغط على أسلوب.

الإطار المتصل: أسلوب المتهمة. الإطار المتقطع: ما يُطلب منها.



المرافعة 1 / 9

- القاضية: جاء في شكايتك أن المتهمة كانت تتقن التعامل مع الخلافات، ثم أصبحت تتهرب من النقاش أو ترد بحدة، مما يعقد المشكلة. فهل ما ورد فيها صحيح؟ (للمحور)
- المحور (خديجة): نعم سيدتي القاضية، ولنا مرافعة شفاهية مدعمة بالأدلة العلمية والوقائع.
- القاضية: تفضلي.
- المحور (خديجة): سيدتي القاضية، الخلاف أمر طبيعي في كل جماعة، والمشكلة ليست في وقوعه بل في طريقة إدارته. وقد حدّد الخبيران توماس وكيلمان خمسة أساليب لإدارته بحسب بعدين: الحزم في الدفاع عن حاجاتي، والتعاون في مراعاة حاجات الآخر؛ وهي التنافس، والتعاون، والتسوية، والتجنب، والتكيّف. ولكل أسلوب موضعه، لكن التجنب الدائم لا موضع له. وقد كانت المتهمة تحسن اختيار الأسلوب، ثم أصبحت تتجنب النقاش.

الواقعة والدليل 2 / 9

- **المحور (خديجة)** وتشهد الواقعة: اختلفت المتهمة مع زميلاتها حول توزيع العمل في مشروع جامعي، فبدل أن تعرض رأيها صمتت وانسحبت، فتراكم الاستياء وفاقم الخلاف. وقد ميّزت دراسة جين سنة 1995 بين نزاع حول المهمة قد يفيد الجماعة، ونزاع علائقي يضر بأدائها وبالعلاقات. وصمت المتهمة لم يمنع النزاع، بل نقله من المهمة إلى العلاقات. ولنوضح ذلك، سيدتي القاضية، نلتمس الإذن باستدعاء أحد الحاضرين ليمثل معنا الواقعة.
- **القاضية** الإذن ممنوح، تفضلي. وللحاضر حرية القبول أو الاعتذار.

النشاط مع الحضور 3 / 9

- **المحور (خديجة)** (تختار خديجة متطوعاً وتجلسه على الكرسي أمام المنصة) شكراً لك. ستؤدي دور المتهمة، وسأكون زميلتها في المشروع. (بنبرة غاضبة) في كل مرة أنجز أنا العمل كله وأنت تكتفين بالصمت! ماذا ستفعلين الآن؟ (يجيب المتطوع بعفوية)

  (للحاضرين) وأشركوني الآن بأصواتكم: أي أساليب توماس وكيلمان الخمسة سمعتم؟ التجنب؟ التنافس؟ التكيّف؟ ارفعوا أيديكم. (تحصي خديجة الأصوات وتعلن الأسلوب الغالب) وهل حلّ هذا الأسلوب المشكلة، أم أجّلها؟

اعتراض الدفاع 4 / 9

- **الدفاع (زكرياء)** اعتراض، سيدتي القاضية! المحور يحاكم الصمت، والصمت قد يكون حكمة. فمنطقة الراحة تحمي صاحبها من انفعال لا طاقة له به، ولا يُلام من اختار السلامة على المواجهة. (يقوم)
- **القاضية** الاعتراض مقبول جزئياً؛ التأجيل المؤقت مفيد، لكن الهروب ليس حلاً. وللمحور أن ترد.
- **المحور (خديجة)** نقبل التأجيل المؤقت لتهدئة النفوس، ونرفض الصمت الدائم، لأن النزاع الذي لا يُعالج يتراكم ويتحول إلى خصومة.

الاعتراض الثاني ورد المحور 5 / 9

- **الدفاع (ليلى)** اعتراض، سيدتي القاضية! وماذا لو كانت زميلاتها لا يتقبلن النقد؟ أصحاب العقلية الثابتة يرون أن الناس لا يتغيرون، فيبدو لهم الحوار عبثاً ومزيداً من الخلاف. (تقوم)
- **القاضية** الاعتراض مرفوض؛ لأن احتمال فشل الحوار لا يلغي أهمية محاولة حل النزاع بطريقة مناسبة. تابعي.

- المحور (خديجة) إدارة النزاع لا تعني التنازل عن الحقوق؛ فالتعاون أنسب الأساليب لجمعه بين الحزم ومراعاة الآخر، بحثاً عن حل عادل. ويقول فيشر وأوري في كتابهما «الوصول إلى نعم» سنة 1981: افصلوا الأشخاص عن المشكلة، وركزوا على المصالح لا على المواقف. وإذا فشل الحوار أمكن الاستعانة بوسيط محايد.

التطبيق وسؤال المحكمة 6 / 9

- المحور (خديجة) ولنجرّب ذلك: (للمتطوع) أعد الرد على زميلتك بأربع جمل: ماذا حدث بالوقائع، وبماذا أشعر، وماذا أحتاج، وما الذي أطلبه منها. (يعيد المتطوع الرد)
- المستشارة الثانية سيدتي الرئيسة، أستأذن في توجيه سؤال إلى المتطوع.
- القاضية تفضلي.
- المستشارة الثانية (للمتطوع) حين أعدتَ الرد بأربع جمل، أيها كان أصعب: الوقائع، أم الشعور، أم الحاجة، أم الطلب؟ (يجيب المتطوع، ثم يشكره الجميع ويعود إلى مقعده)

الأسئلة 7 / 9

- القاضية هل من سؤال آخر؟ (للدفاع)
- الدفاع (زكرياء) هل تطلبين من موكلتي التنازل عن حقها؟
- المحور (خديجة) أبداً، بل أن تدافع عن حقها بحزم واحترام دون عداوة.

النيابة والالتماسات 8 / 9

- القاضية هل من سؤال؟ (لممثلة الحق العام)
- النائبة العامة نعم، سيدتي القاضية. سؤال للمحور: وماذا لو رفض الطرف الآخر التعاون رغم محاولات الحوار؟ (تقوم)
- المحور (خديجة) عندها نلجأ إلى وسيط محايد، كالأستاذ المشرف، فالتعاون يحتاج إلى طرفين، لكن المحاولة الصادقة تحفظ حقوقنا.
- القاضية وما التماساتكم؟
- المحور (خديجة) نلتمس إلزام المتهمة باختيار الأسلوب الأنسب لكل نزاع وفق نموذج توماس وكيلمان، واستعادة مهارة الحوار والاستماع، والبحث عن حل يحفظ حقوق الجميع. ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

القاضية — حين اختلفتِ مع زميلاتك حول المشروع، لماذا لزمتِ الصمت؟ (للمتهمة)

المتهمة — لأنني أحب السلم، سيدتي القاضية، ولا أرى فائدة من الجدال. وأنكر أنني هربت؛ كنت أحمي علاقتي بهن من خصام لا ينتهي، ثم إنهن لم يسألنني عن رأيي أصلاً.

النائبة العامة — سيدتي القاضية، أستأذن في سؤال المتهمة: هل شرحتِ لزميلاتك يوماً أنك منزعجة من توزيع العمل؟ (للمتهمة)

المتهمة — لا، سيدتي القاضية، لم أشأ أن أفسد الود.

الدفاع (زكرياء) — نؤازر موكلتنا، سيدتي القاضية، فمن يحب السلم لا يُتهم. فالبقاء في منطقة الراحة، بما فيها تفادي الجدال، اختيار مفهوم لدى من يخشى أن يخسر علاقاته. وإنما نطلب أن يُنظر إلى صمتها بوصفه حذراً قابلاً للتدريب، لا عداءً ولا تقصيراً. (يقوم)

القاضية — تستدعي المحكمة المحور الأخير: محور عقلية النمو.